

شماره: DP/1401/114

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

بأسمه تعالی

قرارداد همکاری در فروش واحدهای صندوق های صدور و ابطالی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی توسط دیجی پی

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (سهامی خاص)

و

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

شماره: DP/1401/114

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

مقدمه:

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (با علامت تجاری دیجی پی) یک پلتفرم مدیریت ثروت در سوپر اپلیکیشن دیجی پی راه اندازی نموده که مطابق دستورالعمل اجرایی صدور و ابطال صندوق ها، امکان انجام معاملات برخط واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در آن فراهم است و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ و صندوق مشترک سبحان تمایل دارد جهت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها، از امکانات برخط این پلتفرم استفاده نماید.

از این رو این قرارداد فی مابین شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (سهامی خاص)، به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۸۵۲۴ و شماره ثبت ۵۲۷۸۰۳ و مطابق آخرین روزنامه رسمی به نمایندگی آقای هومن امینی، با سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید محمدی، با سمت رئیس هیأت مدیره، به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، بلوار نلسون ماندلا، بلوار صبا عربی، پلاک ۲، ساختمان پانیدصبا، طبقه سوم، واحد ۱۰ جنوبی، کدپستی ۱۹۱۷۷۶۱۹۸۳ که در این قرارداد "دیجی پی" نامیده می شود از یک طرف

و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ و شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و مطابق آخرین روزنامه رسمی به نمایندگی شاهین کرزبر با سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و امین آذریان به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی با سمت رئیس هیئت مدیره به نشانی صندوق آدرس: تهران-خیابان بخارست (احمدقصر)-خیابان بهزاد شفق-پلاک ۱۶ طبقه اول و سوم، به عنوان مدیر که در این قرارداد به اختصار "مدیر صندوق" نامیده می شود از طرف دیگر، منعقد میگردد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فراهم آوردن دسترسی و امکان سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ و مشترک سبحان برای کاربران دیجی پی.

فهرست شدن صندوق های سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ و مشترک سبحان در سامانه مدیریت ثروت دیجی پی و فراهم آوردن دسترسی و امکان سرمایه گذاری برای کاربران دیجی پی

تصره یک: سرمایه گذاری در قرارداد حاضر عبارت است از صدور، ابطال و دریافت وجه واحد صندوق سرمایه گذاری.

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (سهامی خاص) شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

مهر شرکت

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان

digipay

تهران، بلوار نلسون ماندلا، بخش بلوار صبا عربی، پلاک ۲، ساختمان پانیدصبا، طبقه ۳، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۱۹۷۹ • ۰۹۸۲۱۹۵۱۱۷۷۷۰

2nd floor, No.2 Panid Saba Bldg., W Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code 1917761 (تلفن: ۰۲۱) ۹۵۱۱۶۷۹۲

www.hydigipay.com • info@hydigipay.com

شماره ثبت: ۵۲۷۸۰۳

۱۴۰۱/۱/۱۵

شماره: DP/1401/114

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

ماده ۲- مدت قرارداد

مفاد این قرارداد از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ برای مدت سه سال شمسی معتبر خواهد بود. در صورت رضایت طرفین، مدت قرارداد و به صورت مکتوب و الحاقیه برای دوره‌های بعدی تمدید می‌شود.

تبصره دو: در صورت خاتمه قرارداد، کاربران سامانه امکان ثبت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نخواهند داشت. لکن دیجی پی می‌تواند امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کاربران سامانه را در اختیار ایشان قرار دهد.

تبصره سه: موضوع قرارداد برای کاربرانی که در این مدت از طریق سامانه بر خط دیجی پی وارد صندوق های آرمان آتی شده اند، پابرجا خواهد بود و مادامی که این کاربران از این صندوق ها به طور کامل خارج نشده باشند مشمول این قرارداد خواهند بود و عایدی مالی ناشی از وجود این کاربران پس از انقضای قرارداد نیز به دیجی پی تعلق خواهد گرفت.

ماده ۳- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

عواید مالی دیجی پی از محل اجرای قرارداد به ترتیب ذیل است:

۱. از آنجایی که دیجی پی از طریق سامانه مدیریت ثروت دیجی پی اقدام به جذب منابع برای صندوق می‌نماید، مدیر صندوق موظف _____ از درآمد محقق شده (درآمد مدیر صندوق مطابق با امیدنامه صندوق) بابت مدیریت منابع جذب شده از سوی دیجی پی را هر سه ماه یکبار به دیجی پی پرداخت نماید. و از هنگامی که مجموع تعداد کاربرانی از دیجی پی که در یک ماه دو صندوق ذکر شده در موضوع قرارداد سابقه سرمایه‌گذاری بعد از تاریخ عقد این قرارداد داشته باشند، به _____ رسد، از آن لحظه _____ درصد از درآمد محقق شده مدیر صندوق متعلق به دیجی پی خواهد بود و کما فی السابق مدیر صندوق موظف است هر سه ماه یکبار آن را به دیجی پی پرداخت نماید.
- تبصره چهار: مبالغ دریافت شده از کاربران سامانه، جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، مستقیماً به حساب معرفی شده از طرف (مدیر صندوق) واریز میگردد؛
- تبصره پنج: چنانچه (مدیر صندوق) قصد تغییر شماره حساب مذکور جهت واریز مبالغ را داشته باشد موظف است حداقل سه روز کاری قبل مراتب را کتباً به اطلاع (دیجی پی) برساند.
- تبصره شش: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده طبق نرخ اعلامی مراجع ذیصلاح به مبلغ قرارداد افزوده می‌شود.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

مهر شرکت

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (سهامی خاص)

مهر شرکت
شرکت نوآوران پرداخت
مجازی ایرانیان

digipay

تهران، بلوار ولیعصر، مجتمع تجاری پاساژ سحاب، طبقه ۳، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۱۹۷۹ • ۱۸۸۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱
3rd Floor, No.2, Paniz Saba Bldg., W.Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code 1917761979 • +98 (21) 95118787
(سهامی خاص)

www.mydigipay.com • info@mydigipay.com

شماره ثبت: ۵۲۷۸۰۳۰

شماره: DP/1401/114

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

تیمبره هفت: دیجی پی در پایان هر سه ماه پس از تاریخ شروع قرارداد بابت دریافت عواید بند ۱ ماده ۳، اقدام به صدور صورتحساب می نماید. مدیر صندوق موظف است ظرف یک هفته پس از دریافت صورتحساب اقدام به واریز مبلغ آن به شماره حساب اعلامی توسط دیجی پی نماید.

ماده ۴- اختیارات و تعهدات (دیجی پی)

۱. دیجی پی متعهد می شود با رعایت قوانین، مقررات و روال های داخلی خود، فضای اختصاصی مشتمل بر یک کادر جهت نمایش قیمت، بازده و مدیر صندوق را در سامانه خود جهت عرضه واحدهای سرمایه گذاری متعلق به صندوق، به مدیر صندوق اختصاص دهد.
۲. دیجی پی متعهد میگردد پیش از اجازه ثبت درخواست صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری، سجامی بودن کاربران سامانه را احراز نماید.
۳. "دیجی پی" تعهد می نماید یک پل مدیریتی با امکان دسترسی جهت مشاهده وضعیت درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری متعلق به "مدیر صندوق" در اختیار مدیر صندوق قرار دهد.
۴. این قرارداد صرفاً جهت همکاری طرفین در حدود موضوع و مفاد این قرارداد می باشد. به علاوه دیجی پی در هر حال تنها متعهد به برقراری دسترسی به سامانه برای کاربران بوده و از جهت بازاریابی یا جذب سرمایه، تضمین یا تعهدی ندارد.
۵. این قرارداد جهت استفاده مدیر صندوق از سامانه معاملات برخط برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری متعلق به صندوق ارزش آفرین گلرنگ و صندوق مشترک سیخان منعقد شده و انجام این کار برای دیگر صندوق هایی که تحت مدیریت او می باشد، از این قرارداد خارج و موضوع قراردادهای جداگانه دیگری خواهد بود.
۶. در صورت تخطی مدیر صندوق از شروط این قرارداد، قوانین و مقررات، دیجی پی این اختیار را دارد که امکان ثبت درخواست کاربران را به صورت موقت یا دائم محدود یا مسدود کند.

ماده ۵- تعهدات مدیر صندوق

۱. مدیر صندوق متعهد است نسبت به ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز پیرامون واحدهای سرمایه گذاری به صورت پیوسته و صحیح اقدام نماید و با برقراری وب سرویس، امکان دسترسی برخط به این اطلاعات را برای دیجی پی فراهم آورد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (سهامی خاص)

مهر شرکت

مهر شرکت

شرکت نوآوران پرداخت
مجازی ایرانیان

digipay

تهران، بلوار ولیعصر، پلاک ۲، ساختمان پارس سبز، طبقه ۳، کد پستی: ۱۹۱۷۷۵۱۹۷۹
3rd floor, No. 2, Pارس Saba Bldg., W. Saba Blvd., Nelson Mandela Blvd., Tehran, Postal code 1917761979 • ۰۲۱۹۸۱۱۸۵۱۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱ (سهامی خاص)
www.mydigipay.com • info@mydigipay.com

شماره ثبت: ۵۷۸۸۰۳

شماره: DP/1401/114

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

۲. در خصوص اطلاعات مالی صندوق که توسط مدیر صندوق اعلام می شود، مسئولیت صحت این اطلاعات مطلقاً به عهده مدیر صندوق بوده و در صورتی که خسارتی از این جهت به شخصی وارد شود، جبران این خسارت تماماً به عهده مدیر صندوق بوده و دیجی پی از این جهت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 ۳. مدیر صندوق موظف است پس از محاسبه نرخ صندوق در هر روز، نسبت به روزآمد نمودن قیمت واحدهای سرمایه گذاری اقدام نماید. فلذا تا زمانی که تغییرات جدید اعمال گردد، شرایط قبلی پابرجاست.
 - تبصره هشت: در صورتی که مدیر صندوق نسبت به روزآمد کردن اطلاعات مربوط به واحدهای سرمایه گذاری اقدام ننماید، دیجی پی می تواند با ارسال هشدار به مدیر صندوق و گذشت مدت ۷ روز، نسبت به تعلیق صفحه متعلق به وی در سامانه اقدام نماید. در صورتی که پس از تعلیق، به روزرسانی صورت پذیرد، صفحه متعلق به مدیر صندوق، مجدداً فعال خواهد شد.
 ۴. مدیر صندوق موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه واحدهای سرمایه گذاری خود را در اسرع وقت به اطلاع دیجی پی برساند و همچنین شرایطی مقرر نماید تا برخورد وی نسبت به مراجعات و درخواست های حضوری یا درخواست های برخط در سامانه مدیریت ثروت دیجی پی یکسان باشد.
 ۵. مدیر صندوق متعهد میگردد پس از واريز مبلغ صدور، در موعد مذکور در امیدنامه خود به درخواست های صدور ثبت شده در صفحه خود، ترتیب اثر داده و واحدهای مربوطه را بر طبق رویه داخلی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود صادر نماید. همچنین مدیر صندوق متعهد است به درخواست های ابطال ثبت شده در صفحه خود نیز طبق امیدنامه خود ترتیب اثر دهد و مبلغ مربوطه را مطابق ضوابط و مقررات جاری، به حساب کاربر واریز نماید.
 ۶. از آنجا که مبالغ دریافتی از مشتری بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری، تقریبی هستند و قیمت دقیق در روز صدور مشخص می شود، در صورتی که مشخص شود مبلغ اضافه ای از کاربران سامانه (مدیریت ثروت دیجی پی) دریافت شده است، مدیر صندوق متعهد است این مبلغ را بلافاصله به حساب کاربران سامانه عودت دهد و موضوع را به اطلاع دیجی پی برساند.
- تبصره نه: در صورتی که قیمت واحد سرمایه گذاری در روز صدور بیشتر از روز واریز وجه باشد، مدیر صندوق متعهد است پس از صدور تعداد واحد کمتر برای کاربر، مبلغ اضافه احتمالی را بلافاصله به حساب وی عودت داده و موضوع را به اطلاع دیجی پی برساند.

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص)

مهر شرکت

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (سهامی خاص)

مهر شرکت
شرکت نوآوران پرداخت
مجازی ایرانیان

digipay

دفتر: تهران، بلوار آیت الله العظمی خرمی، پلاک ۲، ساختمان پارس، طبقه ۳، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۱۹۷۹
3rd floor, No. 2, Pارس Saba Bldg., W Saba Blvd., Holsen Mandela Blvd., Tehran, Postal code 1917761979 • +98 (21) 95118787

www.mydigipay.com • info@mydigipay.com (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۷۸۳۳

شماره: DP/1401/114

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

ماده ۶- فسخ قرارداد

۱. این تفاهم نامه لازم الاجرا بوده و هیچ یک از طرفین نمی تواند به صورت یک طرفه از آن خارج شود. در صورت ورشکستگی، انحلال و یا لغو مجوز فعالیت هر یک از طرفین، تفاهم نامه منفسخ میگردد.

۲. در صورتی که هر یک از طرفین تعهدات ذکر شده در قرارداد را در موعد مقرر انجام ندهند، این قرارداد با اعلام به طرف مقابل از طریق ارسال نامه کتبی، فسخ خواهد شد.

بنبره ده: در صورت خاتمه قرارداد، مدیر صندوق موظف به پرداخت مطالبات دیجی پی اعم از مبلغ قرارداد موضوع بندهای بند ۱ و ۲ ماده ۳ خواهد بود.

ماده ۷- حل اختلاف

چنانچه در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد اختلافی بین طرفین حاصل گردد، موضوع بدو از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. در صورتی که طرفین، طی مدت دو هفته پیرامون حل اختلافات خود به توافق نرسند، موضوع با ارجاع به داوری موضوع ماده ۲۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مطابق مقررات این قانون، حل و فصل خواهد شد.

ماده ۸- نسخ و مواد قرارداد

این قرارداد در ۸ ماده و ۲ نسخه تنظیم گردیده است که پس از امضاء همه نسخ در حکم واحد بوده و لازم الاجرا می باشند.

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (سهامی خاص)

نام و نام خانوادگی: شاهین کریمز

نام و نام خانوادگی: هومن امینی

سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهر و امضاء

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی: امین افرینان

نام و نام خانوادگی: حمید محمدی

سمت: رئیس هیئت مدیره

سمت: رئیس هیئت مدیره

مهر و امضاء

مهر و امضاء

شرکت نوآوران پرداخت
مجازی ایرانیان

digipay

(سهامی خاص)

۱۴۰۱/۱۱/۲۵